

1500611-56.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CRISTIANO MOREIRA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUCAS CRISTIANO MOREIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque nodia 25 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500611-56.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500611-56.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CRISTIANO MOREIRA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUCAS CRISTIANO MOREIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque nodia 25 de abril de 2022, por volta das 10h20, Avenida Dr. Cássio Pascoal Padovani, Nº 861, bairro Morumbi, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 38 (trinta e

oito) eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido de 5,6g (cinco gramas e seis decigramas) e 51 (cinquenta e uma) porções de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 74,3 (setenta e quatro gramas e três decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 87), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 101/104.

A denúncia foi recebida em 01/09/2022 (fls. 112/113), sendo o réu citado (fls. 91). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecentes.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, pela fotografia de fls. 13, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, negou os fatos. Disse que não havia droga no veículo. Contou que foi realizar uma curva no local dos fatos, mas percebeu que errou o trajeto e deu ré para voltar. Nesse momento viu os policiais e se desesperou, porque não era habilitado, tendo empreendido fuga (fls. 06).

Em juízo, o acusado manteve a negativa. Estava indo na casa da mãe de sua filha e errou uma rua, pelo que deu ré. Os policiais o avistaram e mandaram que parasse, motivo pelo qual se assustou por não estar com a habilitação e iniciou fuga.

Durante a fuga, acabou batendo o carro. Nada foi localizado em seu carro e foi levado à delegacia, onde permaneceu guardando por cerca de 50 minutos até que chegou outra viatura. Somente depois disso a droga foi apresentada. Foi abordado pelos policiais 20 dias antes dos fatos e, por conta de suas tatuagens e de seus antecedentes, disseram que o prejudicariam. O carro comprou de um amigo para que pagasse o financiamento. Adquiriu o carro duas semanas antes dos fatos.

A negativa do réu, no entanto, restou isolada nos autos.

Embora diga que era perseguido pelos policiais, disse que a abordagem se deu porque havia feito uma manobra proibida, dando ré quando entrou em uma via errada. Ou seja, não havia perseguição, mas apenas uma abordagem porque o réu mudou seu trajeto ao avistar a viatura policial.

A partir daí, o réu empreendeu fuga, vindo a colidir seu veículo com outros quatro que estavam estacionados na via pública.

No mais, a prova de acusação é firme e coerente.

O policial militar Eduardo Antunes de Toledo respondeu que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistou um veículo VW/Golf no contrafluxo. O condutor do veículo, ao avistar a viatura, fez o retorno. Diante da suspeita levantada, acompanharam o veículo e emitiram ordem de parada que não foi obedecida. O réu empreendeu fuga e, no trajeto, veio a colidir com quatro veículos que estavam estacionados. O veículo somente parou porque ficou sem uma de suas rodas. Em busca veicular, embaixo do banco do motorista, localizaram porções de maconha e cocaína, embalados de forma característica do tráfico. Questionado o réu negou a posse da droga. O veículo pertencia ao acusado.

No mesmo sentido as palavras do policial Danilo Marchioli Costa Silva, que acrescentou que havia dinheiro com o acusado e que colidiu com quatro veículos estacionados durante a fuga. O réu não justificou a fuga e tentou resistir quando da abordagem. O réu não se lesionou durante o acidente.

Verifica-se, pois, que o réu empreendeu fuga ao receber ordem de parada dos policiais e somente foi abordado por conta de uma colisão que causou.

Em seu carro, sob o banco do passageiro, foi apreendido um invólucro contendo 38 porções de cocaína e cinquenta e uma de maconha, entorpecentes que, pela quantidade e forma de embalagem, não deixam dúvidas que se destinavam ao consumo de terceiros. E os policiais afirmam que sequer conheciam o réu e a alegação de perseguição

anterior por conta de suas tatuagens e passado não se mostram críveis, eis que não acompanhavam o acusado antes da ordem de parada que, como já dito, deu-se por conta da manobra realizada.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente específico (Proc. 0015721-41.2016.8.26.0451 – fls. 157/158), pelo que sua pena é de ser ficada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

A reincidência específica é prova inequívoca do reiterado envolvimento do réu com essa atividade ilícita, de forma a afasta a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUCAS CRISTIANO MOREIRA SILVA - (RG:56.786.958, filho de Natalio Aparecido Moreira da Silva e Adriana Moreira da Silva) a uma pena de seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante d apenas a plicada e da reincidência do réu, inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

O réu respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se vê em liberdade volta a delinquir, não poderá recorrer solto como forma de garantia da ordem pública.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Já quanto ao veículo apreendido e onde se transportava a droga, não vieram aos autos prova de que esse uso fosse habitual, já que esta foi a única oportunidade em que se verificou seu uso para tal fim, de forma que seu perdimento não é de ser acolhido.

Nesse sentido entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: ao afirmar que “Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos.

Precedentes: AgRg no REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011. (STJ - AgRg no REsp n. 1.977.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA